

עין משפט
נר מצוה

בבא מיי פירא מה'ל נדרים הל' י' טוש"ע י"ד סימן רלז סעיף כ':

תוספות

בבאי פליגי ב"ש סברי
בגדרים שגראו לארום ראשון בבי. דהיינו נמי היכא דשמע ארום ראשון כמו סיפא דכו ביום דפי' (לעיל פ"א ד"ה ה"ג נערה):
דנתרוקנה רשות לאב. אי ליכא ארום אחרון, ואי איז ארום אחרון יפיו שניסא בשותפות:
וב"ה סברי, לא אמרי' אביה ובעלה מפירי' נדריה ברישא כיון (דמפר) [דהפך] אז בחיי ראשון ושפאל לו להורישו לשני הלך אין מז ביד ארום ראשון להוריש חלק מנדרה שנשאל לו להורישו לשני ולא. ואזי דגבי' בך סיומא דברייתא שמע בעלה והפר לה ולא הספיק אז לשמוע עד שמת [ונבעל] חזר אז ומפר חלקו של בעל, ולא הניחא דמאי א' חזר אז עד שזיין לא הפר עד הסתא, וכו' חלקו של היל', חלק עצמו הוא, לך נראה דגבי' שמע אביה, דפי', וכן פי' ה"ר אליעזר דה"ג, בתוספתא:
הגהה. בפיורשי קדמוי גרים היי סויא דברייתא, שמע בעלה והפר ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל חזר האב ואזי עד שזיין לא הפר וכן דפי' קיי אם כל אחד אי' אבי מפר את חלקו דין בעל.
אזל כיון נתבעלה הפרת הבעל, וכן פליגי שני דפי' שזיאר סתם מופר לך כל הנדר:
א"ר' וון וון דברי אבא אבא ב"ה אי' איני יבול להפר. ופי' מאי דמסקין ואזיל ליה תלמודא דר' קיסא איירי במתאכסה לאחר כמו רישא, ולא פירשו התנא, דארישא סמיך, ובהא פליגי, ב"ש סברי כיון דנאלו לארום ראשון ארום אחרון לא מצי מפר אלם מתרוקנא לא מצי בלגד, ובי' סברי אין האב יכול להפר אלם אם ארום שני, והיינו תני' כותי' דשמואל ממלתייהו דבי':
בבאי פליגי ב"ש סברי
נדרים גמי שגראו לארום נתרוקנה רשות לאב. פי' לאב לבדו בלא ארום שני:
וביטו גייו. מלתא אחרייתא היא, שבשני דברי' נתלקין ב"ש ובי' (טו.), דל"ש משום דמיוג גייו האב שהפר וחלק שלם של בעל נשאר והאב יורשו שני:
וב"ה סברי אביה ובעל מפירין. פי' נדרים שגראו לארום ראשון:
וראו ביטו גייו. כלומ' ולענין שמע אביה והפר סברי ב"ה בברייתא דלע' דאז מקלש קליש וחלק הבעל דבר מועט הוא ואין האב יורשו, אלב בסיפא שהפר הבעל לא שייך לומר דמקלש קליש שהרי נתבעלה הפרתו כשמת, א"נ מוחן שהאב מפר חלקו שלא הפר עדיין גם חלק הבעל יפר. מקדמוי', רכט יונה, ע"כ ההגהה:
ושבע בעלה וגירשה. בארוסה דווקא מיירי, כדמוכח סוגיא:
אי אמרת גירוש' בשתיקה בצי' ספר. פי' הבעל עם האב:
גירוש' בהקמה לא בצי' ספר. דלחלא שקיים לא מצי מפר:

עא:

רן

נתרוקנה רשות לאב ומש"ה נהי דהכא נראלו לארום ראשון והפרה דיליה כמאל דליתא דמיא דמכי מיית ליה בטלה לה אפי"ה כיון דארום אחרון לגבי האי נדרא כמאל דליתיה דמי מטעמא דנפרש כסמוך מצי אז מיפר:
ומיגו גייו. לא הבגתי דברי הראשונים צוה אמאי מצי מפר אז לחודיה לבית שמאי דאמרי

מיגו גייו טפי מצי"ה דאמרי מיקלש קליש ועוד דאפי' אמרת מיגו גייו מ"מ מכי מיית ליה בעל תצריה לגזיזיה דהתניא בברייתא דלעיל (דף סח:) שמע אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת האב זו היא שגיטוי מת האב לא נתרוקנה רשות לבצל ואם איתא דהפרה דאז דקיימא קיימא אמאי לא מצי מיפר בעל לאחר מיתת אז דנהי דלא נתרוקנה לו רשות אז

אפי"ה אז גייו דיליה ובעל גייו ידייה אלם מאי אית לך למימר דנהי דמיגו גייו אפי"ה כי מיית ליה אשתתקלא ליה גזיזא ידייה וה"נ מצי שנא. וניל דהיינו טעמא משום דלצ"ש דסבירא לה מיגו גייו כיון דכי הפר בעל אצטיל ליה פלגיה דנדרא לגמרי הרי מעשה שלו נגמר ואסתלק ליה ארום לגמרי ונהי דכי מת ארום בטלה לה הפרה דיליה מיהו מכיון דאסתלק ליה ארום מהכא ומו לא מוי האי נדרא לארום כלל וקם ליה אז בלא ארום והא פשטנין לעיל [ע.] דכל היכא דליכא ארום אז מיפר דמקיש קודמי הויה שניה לקודמי הויה ראשונה אלב בההיא דלעיל דשמע אביה והפר לה אפי' אמרת דלמ"ד דמיגו גייו אסתלק ליה אז אפי"ה כי מת בטלה ליה הפרה דיליה וקם ליה ארום לחודיה בלא אז ולא מצי מיפר היינו טעמייהו דצ"ש דאמרי דאז מצי מיפר הכא בלא ארום אחרון. ובי"ה סברי אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה דאין האב יכול להפר לבדו משום דלאו מיגו גייו דכשהפר בעל לא אשתתקל פלגא דנדרא אלם כוליה נדרא הוא דאיקליש וקלישותא לאו מעשה גמור הוא ומש"ה לא חייל כלל עד דמזטרף ליה קלישות דאיך הלך כל זמן שלא הפר האב לא אסתמיק ליה ארום מהאי נדרא ומש"ה זכי ביה ארום אחרון. וכו מה שנראה צעיני צוה. אלם שעדיין קשה לי למה לן למימר צטעמיהו דצ"ש בנדרים נמי שגראו לארום נתרוקנה רשות לאב לכיון דלצ"ש ארום אחרון כמאל דליתיה דמי כ"ש מודו דאפי' נדרים שגראו לארום כל היכא דליתיה לארום נתרוקנה רשות לאב דלעיל [ע:] נמי אליבא דכ"ע אמרין ואימא ה"מ בנדרים שלא נראו לארום אלב בנדרים שגראו לארום לא מצי מיפר אז ומסקי' דליתא אלמא כ"ע מודו דנתרוקנה רשות לאב אפי' בנדרים שגראו לארום ואמאי איזטריכיני למימר הכא הכי אליבא דצ"ש. ואפשר דהכי קאמרין נהי דהכא איכא תרתי חדא דנראו לארום ראשון ועוד דאיכא נמי ארום אחרון וס"ד כיון דוכה בהן ארום ראשון לא נתרוקנה בזה רשות לאב כל היכא דאיכא ארום אחרון משום דאחרון כרעיה דראשון הוה בנדרים שזכה בהן ראשון דנהי דארום אסתלק ליה מיהו כיון דליתיה מעכב עליה דאז דאזיור נמי לא ליפר קמ"ל דליתיה. מיהו כי קאמר לישנא דנמי לאו למימרא דהיכא דלא נראו אמרי' טפי דאז מיפר דאדבעה כי לא נראו לארום ראשון לא נתרוקנה רשות לאב אלם משום דלענין זכיה דארום עדיף נראו מלא נראו וכיון דעדיפא זכיה דארום איכא למימר דאז לא מיפר וכדאמרי' לעיל ואימא ה"מ בנדרים שלא נראו אלב נראו לא מצי מיפר אז קאמר נמי דהכא משום הפרה דבעל הוא דגרע דיניה דארום ולא משום נראו דלעולם זכיה דארום עדיפא טפי בנראו מלא נראו. ואם תרצה תפרש דמשום לתא דהיכא דליכא ארום אחרון נקט נמי כיון ט' דבאיכא ארום אחרון נראו רבותא הוא כדמצינא כנ"ל. ומייתי מנהך ברייתא תניא נמי הכי לשמואל משום דבי"ה הא אמרי דאז וארום אחרון מפירין נדרים שגראו לארום ראשון ואפי' צ"ש נמי לא פליגי אלם בששמע בעלה והפר לה אלב שמע ולא הפר כולי עלמא מודו דאז וארום אחרון מפירין נדריה. וכו מה שני' בשמועה זו על דרך קצת הראשונים ז"ל. אלב בתוספות פירשו דכי אמרי א"ר נתן הן הן דברי צ"ש אמרי צבי דברייתא קאי דהן הן דברי צ"ש ברישא דאביה ובעלה האחרון מפירין נדריה משום דכיון דאז מיגו גייו איך פלגא דנדר חשיב ליה להורישו לארום אחרון צהדי אז ובסיפא נמי אמרי' דחזור האב ומיפר חלקו של בעל משום דס"ל דנדרים שגראו לארום נתרוקנה רשות לאב ולא לארום אחרון משום דסבירא להו דארום אחרון כראשון כי היכי דארום ראשון אינו מיפר אלם נדרים שלא נראו לשום ארום ה"נ ארום אחרון דכיון שגראו לארום ראשון כי מורית להו ארום לאב מוכה לטון ולא לארום אחרון וכי אמרי צ"ש בנדרים שגראו לארום נתרוקנה רשות לאב יהיב טעמא למאי דאמרי צ"ש בסיפא דחזור האב ומיפר חלקו של בעל כלומר דאז לחודיה סגי בלא ארום טעמא וכי אמרי' תו ומיגו גייו יהיב טעמא למאי דאמרי' ברישא דאביה ובעלה האחרון מפירין נדריה דמשום דמיגו גייו הוא דאמר דמזו תרווייהו להפר דאי מקלש קליש כיון דאיקליש ליה נדר לא חשיב למזכי ביה ארום אחרון צהדי אז והן הן דברי צ"ש וטעמן. אלב ב"ה אומרים אין יכול להפר אתרתי צבי פליגי ואין יכול להפר כסביריייהו דצ"ש הוא דאמרי ב"ה צין ברישא צין בסיפא מיהו הא כדאיתא והא כדאיתא דברישא לב"ה אפילו אז צהדי בעל אין יכולין להפר כלל משום דכי הפר אז לאו מיגו גייו אלם מקלש קליש וכיון דאיקליש לא חשיב למזכי ביה ארום צהדי אז והיינו טעמייהו צמאי דפליגי ארישא ובסיפא נמי פליגי אדצ"ש דאין אז לבדו יכול להפר כדקאמרת דאפי' בנדרים שגראו לארום ראשון זכי צוה ארום אחרון וכי אמרי' ובי"ה סברי אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה יהצינן טעמא למאי דפליגי אפילו דלמיגו ברישא ומסיפא מייתי תניא נמי הכי מדצ"ה לשמואל בלחוד זהו פירושם ז"ל. ולהאי פירושא לא אחי לי שפיר לישנא דבנדרים נמי וכו' ואפשר דה"ק בנדרים שנשעו בפרשות ארום ראשון ונראו לו נמי שכל כך זכה בהן ארום ראשון עד שגראו לו צבי האי גוגא לאב הוא מוריש אותן ולא לארום והיינו לישנא דבנדרים נמי ועדיין צל"ע:

איבעיא להו גירושין כשתיקה דמיון או כהקמה דמיון. משום דכיון דידע ארום דלצתר גירושין לא מצי מיפר ולא הפר קודם גירושין כמאל דאוקמיה לנדרא דמי כי היכי דאמרי' דמכי לא הפר ציום שמועה כמאל דאוקמיה דמי:
גגון נדרה ושמע בעלה וגרשה. האי בעלה דקאמרי ארום דוקא הוא דאי בנשואה אפילו תמלא לומר דגירושין כשתיקה דמיון היכי מצי מיפר אי בשחורה ונשאת אין הבעל מיפר בקודמין ואי דאהדרה בצרוסין בלחוד כיון דארום אינו מיפר אלם בשותפות והכא ליכא אז דכיון שנשאת שוב אין לאביה רשות צה אפי' תמלא לומר כשתיקה דמיא לא מצי מיפר אלם ודאי בצרוסה עסקינן:
ואהדרה ציומיה. להכי נקט ציומיה דאי אהדרה למחר פשיטא דלא מצי מיפר כיון שעצר יומא של שמיעה ואע"ג דבסוף יומא לימיה צרשומיה דבעל. והא דאמרין ואהדרה לאו דוקא הוא דהוא הדין אחר אלם מילתא דשכיחא נקט:

דוקא כשתקן וחזר לדבורו על דעמיה דרבי יוסף כר"י וטעני לו כ"ד שעות ולרצנ לעולם הוא מיפר והלך עד שחזור לדבורו לפני שקיעת החמה חזר לדבורו לפני שקיעת החמה שעה אחת שוב אינו יכול להפר אלמא שעות שאין רחאי להפר אין מן המנין:

נערה המאורסה פרק עשירי נדרים

רש"י

צ"ש נתרוקנה רשות לאב ונריך להפר שניהן צצת אחת (א) של אותו ושל בעל והתם הוויין נדרים שלא נראו לבצל כדקתני שמע אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע והתם קאמרי צ"ש מיגו גייו דהואיל והפר האב כבר לא אצטריך ליה להפר אלם חלקו של בעל ובי"ה סברי (א) נדרים שגראו לארום ראשון הכא אביה ובעלה מפירין נדריה דהאב אינו מיפר אלם עם ארום אחרון אלב התם דהוויין נדרים שלא נראו לארום לא מיגו גייו אלם מיקלש קליש ומיפר חלקו ותקל הבעל:

בית שמאי סברי נדרים גמי (א) שראוי לארום נתרוקנה רשות לאב (ב)ומיגו גייו בית הלל סברי אביה ובעלה אחרון מפירין נדריה ולא מיגו גייו:
"איבעיא להו גירושין כשתיקה דמיא או כהקמה דמיא למאי נפקא מינה בגון שנדרה ושמע בעלה וגרשה ואהדרה ציומיה אי אמר מר כשתיקה דמי מצי מיפר לה ואי אמר מר כהקמה דמי לא מצי מיפר לה ת"ש

נשא. אפי"ה אז גייו דיליה ובעל גייו ידייה אלם מאי אית לך למימר דנהי דמיגו גייו אפי"ה כי מיית ליה אשתתקלא ליה גזיזא ידייה וה"נ מצי שנא. וניל דהיינו טעמא משום דלצ"ש דסבירא לה מיגו גייו כיון דכי הפר בעל אצטיל ליה פלגיה דנדרא לגמרי הרי מעשה שלו נגמר ואסתלק ליה ארום לגמרי ונהי דכי מת ארום בטלה לה הפרה דיליה מיהו מכיון דאסתלק ליה ארום מהכא ומו לא מוי האי נדרא לארום כלל וקם ליה אז בלא ארום והא פשטנין לעיל [ע.] דכל היכא דליכא ארום אז מיפר דמקיש קודמי הויה שניה לקודמי הויה ראשונה אלב בההיא דלעיל דשמע אביה והפר לה אפי' אמרת דלמ"ד דמיגו גייו אסתלק ליה אז אפי"ה כי מת בטלה ליה הפרה דיליה וקם ליה ארום לחודיה בלא אז ולא מצי מיפר היינו טעמייהו דצ"ש דאמרי דאז מצי מיפר הכא בלא ארום אחרון. ובי"ה סברי אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה דאין האב יכול להפר לבדו משום דלאו מיגו גייו דכשהפר בעל לא אשתתקל פלגא דנדרא אלם כוליה נדרא הוא דאיקליש וקלישותא לאו מעשה גמור הוא ומש"ה לא חייל כלל עד דמזטרף ליה קלישות דאיך הלך כל זמן שלא הפר האב לא אסתמיק ליה ארום מהאי נדרא ומש"ה זכי ביה ארום אחרון. וכו מה שנראה צעיני צוה. אלם שעדיין קשה לי למה לן למימר צטעמיהו דצ"ש בנדרים נמי שגראו לארום נתרוקנה רשות לאב לכיון דלצ"ש ארום אחרון כמאל דליתיה דמי כ"ש מודו דאפי' נדרים שגראו לארום כל היכא דליתיה לארום נתרוקנה רשות לאב דלעיל [ע:] נמי אליבא דכ"ע אמרין ואימא ה"מ בנדרים שלא נראו לארום אלב בנדרים שגראו לארום לא מצי מיפר אז ומסקי' דליתא אלמא כ"ע מודו דנתרוקנה רשות לאב אפי' בנדרים שגראו לארום ואמאי איזטריכיני למימר הכא הכי אליבא דצ"ש. ואפשר דהכי קאמרין נהי דהכא איכא תרתי חדא דנראו לארום ראשון ועוד דאיכא נמי ארום אחרון וס"ד כיון דוכה בהן ארום ראשון לא נתרוקנה בזה רשות לאב כל היכא דאיכא ארום אחרון משום דאחרון כרעיה דראשון הוה בנדרים שזכה בהן ראשון דנהי דארום אסתלק ליה מיהו כיון דליתיה מעכב עליה דאז דאזיור נמי לא ליפר קמ"ל דליתיה. מיהו כי קאמר לישנא דנמי לאו למימרא דהיכא דלא נראו אמרי' טפי דאז מיפר דאדבעה כי לא נראו לארום ראשון לא נתרוקנה רשות לאב אלם משום דלענין זכיה דארום עדיף נראו מלא נראו וכיון דעדיפא זכיה דארום איכא למימר דאז לא מיפר וכדאמרי' לעיל ואימא ה"מ בנדרים שלא נראו אלב נראו לא מצי מיפר אז קאמר נמי דהכא משום הפרה דבעל הוא דגרע דיניה דארום ולא משום נראו דלעולם זכיה דארום עדיפא טפי בנראו מלא נראו. ואם תרצה תפרש דמשום לתא דהיכא דליכא ארום אחרון נקט נמי כיון ט' דבאיכא ארום אחרון נראו רבותא הוא כדמצינא כנ"ל. ומייתי מנהך ברייתא תניא נמי הכי לשמואל משום דבי"ה הא אמרי דאז וארום אחרון מפירין נדרים שגראו לארום ראשון ואפי' צ"ש נמי לא פליגי אלם בששמע בעלה והפר לה אלב שמע ולא הפר כולי עלמא מודו דאז וארום אחרון מפירין נדריה. וכו מה שני' בשמועה זו על דרך קצת הראשונים ז"ל. אלב בתוספות פירשו דכי אמרי א"ר נתן הן הן דברי צ"ש אמרי צבי דברייתא קאי דהן הן דברי צ"ש ברישא דאביה ובעלה האחרון מפירין נדריה משום דכיון דאז מיגו גייו איך פלגא דנדר חשיב ליה להורישו לארום אחרון צהדי אז ובסיפא נמי אמרי' דחזור האב ומיפר חלקו של בעל משום דס"ל דנדרים שגראו לארום נתרוקנה רשות לאב ולא לארום אחרון משום דסבירא להו דארום אחרון כראשון כי היכי דארום ראשון אינו מיפר אלם נדרים שלא נראו לשום ארום ה"נ ארום אחרון דכיון שגראו לארום ראשון כי מורית להו ארום לאב מוכה לטון ולא לארום אחרון וכי אמרי צ"ש בנדרים שגראו לארום נתרוקנה רשות לאב יהיב טעמא למאי דאמרי צ"ש בסיפא דחזור האב ומיפר חלקו של בעל כלומר דאז לחודיה סגי בלא ארום טעמא וכי אמרי' תו ומיגו גייו יהיב טעמא למאי דאמרי' ברישא דאביה ובעלה האחרון מפירין נדריה דמשום דמיגו גייו הוא דאמר דמזו תרווייהו להפר דאי מקלש קליש כיון דאיקליש ליה נדר לא חשיב למזכי ביה ארום אחרון צהדי אז והן הן דברי צ"ש וטעמן. אלב ב"ה אומרים אין יכול להפר אתרתי צבי פליגי ואין יכול להפר כסביריייהו דצ"ש הוא דאמרי ב"ה צין ברישא צין בסיפא מיהו הא כדאיתא והא כדאיתא דברישא לב"ה אפילו אז צהדי בעל אין יכולין להפר כלל משום דכי הפר אז לאו מיגו גייו אלם מקלש קליש וכיון דאיקליש לא חשיב למזכי ביה ארום צהדי אז והיינו טעמייהו צמאי דפליגי ארישא ובסיפא נמי פליגי אדצ"ש דאין אז לבדו יכול להפר כדקאמרת דאפי' בנדרים שגראו לארום ראשון זכי צוה ארום אחרון וכי אמרי' ובי"ה סברי אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה יהצינן טעמא למאי דפליגי אפילו דלמיגו ברישא ומסיפא מייתי תניא נמי הכי מדצ"ה לשמואל בלחוד זהו פירושם ז"ל. ולהאי פירושא לא אחי לי שפיר לישנא דבנדרים נמי וכו' ואפשר דה"ק בנדרים שנשעו בפרשות ארום ראשון ונראו לו נמי שכל כך זכה בהן ארום ראשון עד שגראו לו צבי האי גוגא לאב הוא מוריש אותן ולא לארום והיינו לישנא דבנדרים נמי ועדיין צל"ע:

איבעיא להו גירושין כשתיקה דמיון או כהקמה דמיון. משום דכיון דידע ארום דלצתר גירושין לא מצי מיפר ולא הפר קודם גירושין כמאל דאוקמיה לנדרא דמי כי היכי דאמרי' דמכי לא הפר ציום שמועה כמאל דאוקמיה דמי:
גגון נדרה ושמע בעלה וגרשה. האי בעלה דקאמרי ארום דוקא הוא דאי בנשואה אפילו תמלא לומר דגירושין כשתיקה דמיון היכי מצי מיפר אי בשחורה ונשאת אין הבעל מיפר בקודמין ואי דאהדרה בצרוסין בלחוד כיון דארום אינו מיפר אלם בשותפות והכא ליכא אז דכיון שנשאת שוב אין לאביה רשות צה אפי' תמלא לומר כשתיקה דמיא לא מצי מיפר אלם ודאי בצרוסה עסקינן:
ואהדרה ציומיה. להכי נקט ציומיה דאי אהדרה למחר פשיטא דלא מצי מיפר כיון שעצר יומא של שמיעה ואע"ג דבסוף יומא לימיה צרשומיה דבעל. והא דאמרין ואהדרה לאו דוקא הוא דהוא הדין אחר אלם מילתא דשכיחא נקט:

דוקא כשתקן וחזר לדבורו על דעמיה דרבי יוסף כר"י וטעני לו כ"ד שעות ולרצנ לעולם הוא מיפר והלך עד שחזור לדבורו לפני שקיעת החמה חזר לדבורו לפני שקיעת החמה שעה אחת שוב אינו יכול להפר אלמא שעות שאין רחאי להפר אין מן המנין:

מסורת הש"ם

(א) [לעיל סח. וט"ג],
(ב) [ס"א דבליכא],

הגהות הב"ח

(א) גמי' נדרים נמי שגראו לארום:
(ב) בא"ד צצת אחת שליו ושל בעל והתם וכו' לשמוע קאמרי צ"ש פל"ל ומיבת והתם נתמקן:
(ג) בא"ד ובי"ה סברי הכא דהוה נדרים שגראו לארום ראשון אביה ובעלה פל"ל ומיבת הכא נתמקן:

פירוש הרא"ש

ובסיפא לאב גירדא אף בנדרים שגראו לארום דכסה איירי ברישא דבנייתא דפרפרשיות ובי"ה סברי אע"ג דאביה ובעלה מפירין נדריה הכא לא מיפר לא ברישא ולא בסיפא אז לחודיה משום דאז אב ומקלש קליש חלק הבעל ולי"ג הך גירסא דהך מרי צבי למה לי בחדא בנא שמע"י פלוגמיה דצ"ש דאז בעל ומה לי אז לחודיה וע"ק הא דקאמר ובי"ש סברי בנדרים נמי שגראו לארום נתרוקנה רשות לאב כיון דכסה לא פליגי צ"ש ובי"ה וע"ק שריך לחלקו בנא אחת לשמים ואין הלשון משמע כן וגראה דה"ג וכן מנאמא הגויסא בכל הספרים שמע בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל חזר האב ומפר חלקו של בעל דכיון דאז הפר האב צמיי הבעל נתבעלה הפרת הבעל בחייו שלא נגמרה ההפרה בחייו דפי' לעיל הלך לך"ך האב לחזור ולהפר חלקו של בעל:
א"ה גתן וזן חן דברי' ב"ש ובה"א אינו יבול להפר. ופי' מאי דאסיק ואזיל ס"ל לה"ש"ס דסיפא נמי בשתאכרסה לאחר כמו ברישא ומה שלא פירשו התנא משום דארישא הוא סמיך ובהא פליגי צ"ש סברי כיון שגראו לארום ראשון לא מצי מיפר אחרון אלא מצי בלגד, ובי"ה סברי אין האב יכול להפר אלם אם ארום שני, והיינו תני' כותי' דשמואל ממלתייהו דבי':
בבאי פליגי ב"ש סברי
נדרים גמי שגראו לארום נתרוקנה רשות לאב. פי' לאב לבדו בלא ארום שני:
וביטו גייו. מלתא אחרייתא היא, שבשני דברי' נתלקין ב"ש ובי' (טו.), דל"ש משום דמיוג גייו האב שהפר וחלק שלם של בעל נשאר והאב יורשו שני:
וב"ה סברי אביה ובעל מפירין. פי' נדרים שגראו לארום ראשון:
וראו ביטו גייו. כלומ' ולענין שמע אביה והפר סברי ב"ה בברייתא דלע' דאז מקלש קליש וחלק הבעל דבר מועט הוא ואין האב יורשו, אלב בסיפא שהפר הבעל לא שייך לומר דמקלש קליש שהרי נתבעלה הפרתו כשמת, א"נ מוחן שהאב מפר חלקו שלא הפר עדיין גם חלק הבעל יפר. מקדמוי', רכט יונה, ע"כ ההגהה:
ושבע בעלה וגירשה. בארוסה דווקא מיירי, כדמוכח סוגיא:
אי אמרת גירוש' בשתיקה בצי' ספר. פי' הבעל עם האב:
גירוש' בהקמה לא בצי' ספר. דלחלא שקיים לא מצי מפר: